வாக்குறுதி பெற்றவரும் சேர்ந்து ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக் கோரலாம்.

கூட்டாக வாக்குறுதி பெற்ற அனைவரும் இறந்துவிட்டால், ஒவ்வொருவருடைய வாரிசுதாரும் சேர்ந்து வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக் கோரலாம்.

vi) வாக்குறுதி நிறைவேற்றத்தின் நேரமும் மற்றும் இடமும் (பிரிவு 46 முதல் 50 வரை)

ஒப்பந்தத்தாரர்களுக்கு இடையேயான உடன் படிக்கையைப் பொறுத்து ஒப்பந்தத்தினுடைய நிறைவேற்றத்தின் நேரமும் இடமும் அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: A என்பவர் C என்பவருக்கு ₹ 10,000 தருவதாக B என்பவரிடம் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். ஆனால் A என்பவர் C க்கு அத்தொகையை அளிக்க தவறி விட்டார். இங்கு அத்தொகையை அளிக்குமாறு கோர வேண்டியவர் B யே அன்றி C அல்ல.

சாதாரணமாக மூன்றாம் நபர் ஒருவரின் பயனுக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருப்பினும், அம்மூன்றாம் நபர் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுமாறு கோரமுடியாது. ஆனால், சில சூழ்நிலைகளில் ஒப்பந்தத்திற்கு அயலார் கூட அதனை நிறைவேற்றக் கோரும் உரிமையைப் பெறுகிறார். வாக்குறுதி வழங்குபவர் இறந்து விட்டால் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற அவரால் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியிடம் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக் கோரலாம்.

ஒரு ஒப்பந்தத்தின் நிறைவேற்றத்தின் நேரம், இடம் மற்றும் விதம் பற்றிய சட்ட விதிகள்

ஒப்பந்தத்தின் நிறைவேற்றத்தின் நேரம், இடம் மற்றும் விதம் ஆகியவை ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்கள் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். இது தொடர்பாக ஒப்பந்த சட்டத்தில் 46 முதல் 50 வரை பல்வேறு சட்ட விதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான சட்ட விதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. நேரம் நிர்ணயிக்கப்படாமை (பிரிவு 46)

நிறைவேற்றுவதற்குரிய நேரம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை எனில், ஒரு வாக்குறுதி அளித்தவர் ஒரு நியாயமான காலத்திற்குள் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். நியாயமான காலம் எது என்பது ஒப்பந்தத்தையும் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களின் எண்ணம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும்.

2. நிறைவேறுதற்குரிய காலமும் இடமும் குறிப்பிட்டப்பட்டிருந்தால் (பிரிவு 47)

சில சமயங்களில், நிறைவேற்றுதற்குரிய காலமும் இடமும் குறிப்பிட்டப்பட்டிருந்தும், வாக்குறுதி பெற்றவர் அதை நிறைவேற்றுமாறு கேட்காமல் இருக்கின்றார், இவ்வித சமயங்களில் வாக்குறுதி அளிப்பவர் தனது வாக்குறுதியை குறிப்பிட்ட நாளில், வணிக நேரத்தில், குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

3. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நிறைவேற்றம் (பிரிவு 48)

ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றுவதற்கான நாள் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தாலும் வாக்குறுதி பெறுவர் கேட்கும் போழுது தான் வாக்குறுதி அளிப்பவர் தனது வாக்குறுதியை செய்து முடிக்க வேண்டும்.

4. இடம் குறிப்பிடாமல், விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கும் போதும் (பிரிவு 49)

சில சமயங்களில், ஒப்பந்தத்தில் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய இடம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது. மேலும் வாக்குறுதியும், வாக்குறுதி பெற்றவரின் விண்ணப்பம் இன்றி நிறைவேற்றப்படக்கூடியதாக இருக்கும். இவ்வித சமயங்களில், வாக்குறுதியை அளித்தவர் வாக்குறுதி பெற்றவரிடம், நிறைவேற்றம் எங்கு செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு, அவர் நியமித்த இடத்தில் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு: A என்பவர் B என்பவருக்கு ஒரு நாளைக்கு குறிப்பிட்ட நாளில் 1,000 கிலோ அரிசியை வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறார். B என்பவர் அதை பெறுவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும். பிறகு A என்பவர் அத்தகைய நிர்ணயித்த இடத்தில் அரிசியை வழங்க வேண்டும்.

5. நிறைவேற்றும் விதம் மற்றும் காலம் (பிரிவு 50)

வாக்குறுதி பெற்றவர், வாக்குறுதி நிறைவேற்றும் விதமும் மற்றும் காலமும் நிர்ணயித்து பிறகு அதன் படி ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: A என்பவரும் B என்பவரும்

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 300 12/16/2022 6:51:57 PM